

0027911-12.2016.8.26.0071

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniele Mendes de Melo

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Anderson Teixeira de Souza

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniele Mendes de Melo

Vistos.

ANDERSON TEIXEIRA DE SOUZA foi denunciado como incurso nas sanções do Art. 12 "caput" da LEI 10.826/03 e Art. 33, "caput", c/c Art. 40, "caput", VI, ambos da Lei 11.343/06.

O fato ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

2ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0027911-12.2016.8.26.0071 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0027911-12.2016.8.26.0071

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Anderson Teixeira de Souza

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniele Mendes de Melo

Vistos.

ANDERSON TEIXEIRA DE SOUZA foi denunciado como incurso nas sanções do Art. 12 "caput" da LEI 10.826/03 e Art. 33, "caput", c/c Art. 40, "caput", VI, ambos da Lei 11.343/06.

O fato ocorreu em 19/08/2011.

A denúncia foi recebida em 15/02/2018 (fls. 207).

Em relação ao delito previsto no artigo 12, caput, da Lei 10826/03, houve extinção da punibilidade às fls. 244/245.

Sobreveio manifestação às fls. 263/264 do representante do Ministério Público requerendo a extinção da punibilidade do réu, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

É o relatório.

D E C I D O.

Analizados os autos, constata-se que a tese da prescrição comporta acolhida.

Na hipótese vertente, em caso de eventual condenação, a pena virtualmente aplicada, para a infração prevista no artigo 33, "caput", c/c artigo 40, "caput", VI, ambos da Lei 11.343/06, seria inferior a 08 (oito) anos.

Portanto, a prescrição é regulada pelo artigo 109, III, do CP (12 anos), observando-se que o prazo prescricional é reduzido de metade (06 anos), nos termos do art. 115, do CP, uma vez que, ao tempo do crime, o réu possuía 19 anos de idade (nascido em 11/09/1991 - fls. 09/12).

Na hipótese vertente, entre a data do fato (19/08/2011) e a do recebimento da denúncia (15/02/2018) decorreram mais de 06 (seis) anos. Desse modo, o prazo prescricional previsto no artigo 109, III, do Código Penal, já transcorreu integralmente entre a data do fato e a do recebimento da denúncia, sem superveniência de qualquer causa suspensiva ou interruptiva do referido prazo.

Portanto, ainda que se processe o presente feito até decisão penal condenatória final, transitada em julgado, inevitavelmente, ocorrerá a prescrição da pretensão punitiva estatal em concreto ou retroativa.

Nesse sentido:

PRESCRIÇÃO RETROATIVA - Reconhecimento antecipado considerada a pena em perspectiva - Trancamento da ação sob tal fundamento - persecução penal sem nenhum efeito com dispêndio de tempo e desgaste do prestígio da Justiça Pública, faltando na hipótese, o teleológico interesse de agir - "Habeas corpus" concedido de ofício - declaração de voto.

De nenhum efeito a persecução penal, com dispêndio de tempo e desgaste do prestígio da Justiça Pública, se, considerando-se a pena em perspectiva, diante das circunstâncias do caso concreto, se antevê o reconhecimento da prescrição retroativa na eventualidade de futura condenação. Falta, na hipótese, o interesse teleológico de agir, a justificar a concessão ex officio de habeas corpus para trancar a ação penal (Tribunal de Alçada Criminal, Quarta Câmara, HC 204.272-1, Rel. Juiz Sérgio Carvalhosa, j. 26/02/91 - RT 669/315).

Ressalte-se que a prescrição deve ser reconhecida desde logo, pois constitui causa extintiva da punibilidade, matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer fase do processo (art. 61, caput, do Código de Processo Penal).

Posto isso, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do crime previsto no artigo 33, "caput", c/c artigo 40, "caput", VI, ambos da Lei 11.343/06, imputado a ANDERSON TEIXEIRA DE SOUZA, com fundamento nos artigos 107, IV (primeira figura), 109, III, e 115 ambos do Código Penal, e art. 61 do Código de Processo Penal.

Ante a extinção da punibilidade, expeça-se contramando de prisão (mandado de prisão às fls. 175).

Após o trânsito em julgado e realizadas as comunicações de praxe, arquivem-se os autos.

Providencie a serventia a anotação da tarja "sentença proferida" no sistema SAJ para fins de estatística.

P.R.I.C.

Bauru, 08 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA